

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๕/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารจากห้องพักให้เช่ารายเดือน เป็นโรงแรมสำหรับให้เช่าห้องพักรายวัน และใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงแรมของอาคารดังกล่าว โดยอ้างว่าการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์มาเป็นกิจการโรงแรมส่งผลกระทบต่อกรจราจรในบริเวณดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงอธิบดีกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ร้องเรียนและคัดค้านการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมดังกล่าว พร้อมทั้งมีคำขอให้เพิกถอนการอนุญาตประกอบกิจการด้วย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ฟ้องคดีรายข้างต้นทราบว่า การเปลี่ยนการใช้ประโยชน์เป็นประเภทโรงแรมไม่มีผลกระทบด้านการจราจร กรณีย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ รู้หรือควรรู้ถึงการอนุญาตเปลี่ยนการใช้ประโยชน์จากที่พักอาศัยเป็นโรงแรม และการอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม อย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เพื่อร้องเรียนและคัดค้านการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อีกทั้งในคำอุทธรณ์และคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าก็ได้โต้แย้งการรับฟังข้อเท็จจริงของศาลปกครองชั้นต้นในเรื่องวันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รู้หรือควรรู้ถึงการอนุญาตดังกล่าว จึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีดังกล่าวในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เช่นเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้านำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖/๒๕๖๗)

(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี และให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น คำสั่งลงโทษทางวินัยตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นคำสั่งทางปกครอง มีผลใช้บังคับผู้ถูกลงโทษตั้งแต่วันที่ผู้ถูกลงโทษนั้นได้รับแจ้งคำสั่งเป็นต้นไป เมื่อมาตรา ๑๐๑



วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้ผู้ซึ่งถูกลงโทษตามมาตรา ๙๘ ที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ถูกลงโทษโดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมาย วันที่ถูกลงโทษตามมาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง ดังกล่าว จึงหมายถึงวันที่ผู้ซึ่งถูกลงโทษตามมาตรา ๙๘ ได้รับแจ้งคำสั่งลงโทษทางวินัย และต้องถือว่าวันที่ผู้ซึ่งถูกลงโทษได้รับแจ้งคำสั่งลงโทษทางวินัยเป็นวันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในกำหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๒/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่))

๔.๑.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้บัญชาการการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศกองบัญชาการการศึกษา เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยข้อ ๑๕ ของผนวก ก. ท้ายประกาศดังกล่าว กำหนดว่า ผู้สมัครสอบที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด ดังนี้ ไม่เป็นผู้มีสายตามผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖) ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนข้อ ๑๕ ของผนวก ก. ท้ายประกาศดังกล่าว นั้น แม้จะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ทราบประกาศฉบับพิพาทเมื่อใด แต่ประกาศดังกล่าวกำหนดระยะเวลารับสมัครบุคคลภายนอกตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ และผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้เข้าสมัครสอบแข่งขันตามประกาศดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงควรรู้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีประกาศฉบับพิพาทอย่างช้าภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่มีการรับสมัครการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๕๗/๒๕๖๖)

๔.๑.๔ กรณีฟ้องขอให้ศาลสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนิติบุคคลโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานให้แก่ครูต่างชาติ แต่สำนักงานจัดหางานจังหวัด



สุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแนบเอกสารเพิ่มเติม จำนวน ๙ รายการ อันได้แก่ (๑) หนังสือจากศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) (๒) หนังสือรับรองนิติบุคคล (๓) งบกำไรขาดทุนปีล่าสุด (๔) แบบยื่นภาษีของบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด งบด. ๕๐ งบด. ๕๑ (๕) เอกสารนำส่งประกันสังคมของสถานประกอบการ พร้อมใบเสร็จรับเงินเดือนล่าสุด (๖) แบบยื่นภาษีบุคคลธรรมดาของคนต่างด้าวพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินปีล่าสุด (๗) แบบนำส่งภาษี งบด. ๑ พร้อมใบเสร็จรับเงินเดือนล่าสุด (๘) แผนที่ และ (๙) รูปถ่ายสถานประกอบการภายใน ๒ รูป และภายนอก ๒ รูป ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการแจ้งให้แนบเอกสารเพิ่มเติมทั้ง ๙ รายการ เป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับผู้ฟ้องคดีเกินสมควร เนื่องจากเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นเอกสารที่อยู่นอกเหนือรายการเอกสารตามแบบคำขอและรายการเอกสารประกอบคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานกรณีสถานศึกษาขอรับใบอนุญาตทำงานให้แก่ครูต่างชาติ (บต. ๒๕) และไม่มี ความจำเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าวในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต ขอให้ศาลมีคำพิพากษาห้ามผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองขอเอกสารจำนวน ๙ รายการดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้แก่ครูต่างชาติของผู้ฟ้องคดี และสั่งห้ามผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้เอกสารยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานโรงเรียน (บต. ๒๕) (โรงเรียน) นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแนบเอกสารเพิ่มเติมตามรายการ “เอกสารยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (บต. ๒๕) (โรงเรียน)” เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือออกคำสั่งทางปกครองทั่วไปให้ผู้ขออนุญาตปฏิบัติเป็นประจำในทุก ๆ ปี เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูต่างชาติต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้ฟ้องคดีจึงรู้หรือควรรู้ถึงการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องส่งเอกสารที่แตกต่างไปจากเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ บต. ๒๕ อย่างช้าที่สุด คือ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๑๐/๒๕๖๖)

๔.๑.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งถึงผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของอาคาร รวม ๓ ฉบับ อันได้แก่ คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก คำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคารดังกล่าว และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนหลังคาโครงเหล็กดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งทั้งสามฉบับเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ และมีหนังสือลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อุตธรณ์คำสั่ง



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ดังกล่าวตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ได้รับหนังสือของผู้ฟ้องคดีในวันเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องจัดส่งอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องมีความวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมเป็นระยะเวลาอย่างช้าที่สุดภายในกำหนดเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในกำหนดเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงไม่อาจนำระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่กำหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์มาใช้บังคับได้ และต้องถือว่าวันที่ครบกำหนดเจ็ดสิบวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดเจ็ดสิบวัน คือ วันที่เจ็ดสิบเอ็ด เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และเริ่มนับเป็นวันแรกที่ใช้สิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว กรณีนี้วันที่ครบกำหนดเจ็ดสิบวัน คือ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขึ้นต้นภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๒/๒๕๖๓)

๔.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

๔.๒.๑ กรณีที่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามร้อยแปดสิบเอ็ดฟ้องว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ซึ่งเป็นผู้ถือประทานบัตรเหมืองแร่ (ถ่านหินลิกไนต์) ได้ทำเหมืองโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไขท้ายประทานบัตรในการอพยพผู้ฟ้องคดีออกนอกพื้นที่รัศมีผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ตามที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะตัวแทนชุมชน ได้แจ้งความจำนงค์เป็นหนังสือลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ



การเหมืองแร่ เขต ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้อพยพผู้ฟ้องคดีทั้งสามร้อยแปดสิบเอ็ดและครอบครัวออกนอกกรณีผลกระทบ ๕ กิโลเมตร ตามข้อ ๑.๑๔ ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ยังมิได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเป็นเงื่อนไขท้ายประทานบัตรบางข้อ กรณีจึงถือว่าเหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลาจนถึงวันฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามร้อยแปดสิบเอ็ดนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๔๘/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุเข้าตรวจซ่อม โดยขอรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยรถจักรยานยนต์ซึ่งหลังจากซ่อมเสร็จแล้ว รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวได้เกิดอาการล่อลือในขณะขับ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงนำรถจักรยานยนต์เข้าตรวจซ่อมอีกครั้งหนึ่งจนพบว่าเฟืองเกียร์แตก แต่บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์คันพิพาทและบริษัทผู้รับประกันภัยปฏิเสธความคุ้มครองเนื่องจากเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้นำรถไปซ่อมแล้วเป็นเวลาถึง ๑ ปี ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แต่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่รับคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) สั่งให้บริษัทผู้ผลิตทำการซ่อมรถจักรยานยนต์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้ปกติดังเดิม และให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) สั่งให้ผู้รับประกันภัยปฏิบัติตามสัญญาประกันภัยและชดเชยค่าเสียหายจากการที่ไม่ได้ใช้รถนับแต่วันเกิดเหตุซ่อม นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งต่อมาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ว่าเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไม่อยู่ในอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕/๒๕๖๗)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๔.๒.๒ กรณีที่ไม่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ละเลยต่อหน้าที่โดยปล่อยให้บริษัท บ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ดำเนินการก่อสร้างโครงการอาคารชุดก่อนที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จะให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และก่อนจะมีการออกใบรับแจ้งก่อสร้างลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ดำเนินการตรวจสอบควบคุมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและใบรับแจ้งก่อสร้าง ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยติดตามตรวจสอบและควบคุมกำกับดูแลการก่อสร้างอาคารโครงการอาคารชุดให้เป็นไปตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้างและในระยะดำเนินการ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าของห้องชุด และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้อาศัยในห้องชุดเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอให้ตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างและการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตของโครงการอาคารชุด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ทราบแล้ว โดยมีผู้รับหนังสือไว้แทนเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นวันหยุดทำการของทางราชการ กรณีจึงต้องนับวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา คือ ต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ นำคดีนี้มาฟ้องเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้ยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพื่อขอให้ตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างและการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตของโครงการอาคารชุดนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือร้องขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔



ให้ตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการอาคารชุด คือ ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แต่วันดังกล่าวเป็นวันเสาร์ อันเป็นวันหยุดทำการของทางราชการ กรณีจึงต้องนับวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา คือ ต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ นำคดีนี้มาฟ้องเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้ยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส. ๕/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าทางไกลเพื่อมาทำงานได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้บริการรถไฟฟ้าเนื่องจากความล่าช้าและไม่ตรงตามเวลาหลายครั้ง ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียเวลาในการเดินทาง ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งเรื่องไปยังการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) และได้ร้องเรียนไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แต่ไม่ได้รับการแก้ไข จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือทำให้การเดินทางรถไฟฟ้าทางไกลมีความตรงต่อเวลาไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏในหนังสือร้องเรียนที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามเรื่องร้องเรียนเลขที่ ๑๔๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการโดยสารรถไฟฟ้าเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จากสถานีบางปะอินมายังสถานีดอนเมือง เนื่องจากมีความล่าช้า ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถโดยสารขบวนรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงไปสถานีดอนเมืองได้ทันในเวลา ๐๖.๕๒ นาฬิกา กรณีจึงถือว่าวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีดังกล่าวเป็นอย่างช้า ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๒/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้เรียนจบหลักสูตรภาคทฤษฎี แต่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่พิจารณาและจัดส่งรายชื่อให้ผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาในระดับชั้นคลินิกจนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าศึกษาต่อจนจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตพร้อมกับนักศึกษารายอื่น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งชื่อผู้ฟ้องคดีเพื่อเข้าศึกษาในระดับคลินิกกับสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และให้มีคำสั่งยกเว้นภาระเบี้ยบบของของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งหมด อันมีผลเป็นโทษแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเรียนจบหลักสูตรภาคทฤษฎีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่จัดส่งรายชื่อผู้ฟ้องคดีเข้ารับการศึกษาระดับชั้นคลินิกกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้จัดส่งรายชื่อผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษา



ในระดับชั้นคลินิกกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีไปติดตามสอบถามเรื่องดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และได้รับการชี้แจงว่ารายชื่อของผู้ฟ้องคดีอาจตกหล่นและให้ผู้ฟ้องคดีไปรายงานตัวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีได้ไปรายงานตัวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แต่ตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มาคัดค้านการรายงานตัวของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีป่วยเป็นโรคจิตเภท ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นคลินิกกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ กรณียอมเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถรายงานตัวและไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นคลินิกกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับจากวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒/๒๕๖๗)

๔.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น

๔.๓.๑ การฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

๑) กรณีการกระทำละเมิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า นาง ส. กับพวกรวม ๖ คน เป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยที่ ๖ พร้อมกับพวกรวม ๑๒ คน ต่อศาลจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากมีการนำหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ที่โจทก์ทั้งหกครอบครองอยู่ไปขออนุญาตโอนที่ดิน โดยศาลจังหวัดภูเก็ตมีคำพิพากษาเพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาทและโฉนดที่ดินที่มีการแบ่งแยกจากโฉนดที่ดินพิพาท รวม ๒๒ แปลง ซึ่งรวมถึงที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามแปลงด้วย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) กระทำการโดยประมาทเลินเล่อไม่ตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบก่อนออกโฉนดที่ดิน ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งซื้อที่ดินมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับคำบังคับของศาลจังหวัดภูเก็ตในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งในคำบังคับกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ตภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับความบังคับ คำบังคับดังกล่าวย่อมมีผลใช้บังคับต่อผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และถือเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว คือภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๐๒/๒๕๖๖)

กรณีฟ้องว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ยินยอมให้บริษัท ด. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขุดลอกลำห้วยและก่อสร้างแก้มลิงลงบนที่ดินบางส่วนของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งได้อนุญาตให้กรรมการผู้จัดการบริษัท ณ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จัดทำสวนหย่อม



และก่อสร้างถนนคอนกรีตและสะพานข้ามลำห้วยเพื่อใช้เป็นทางเข้าโครงการหมู่บ้านจัดสรร โดยนำดินที่ขุดจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปใช้ในการก่อสร้างถนนดังกล่าว ส่งผลให้เชิงสะพานด้านหนึ่งอยู่บนที่ดินของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปรับพื้นที่ที่ดินพิพาทให้กลับสู่สภาพเดิม และให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดว่าที่ดินพิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ นั้น แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนและเข้าร่วมประชุมไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนร่วมกับปลัดอำเภอศรีราชาและองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งได้ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชาในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดียังไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำการละเมิด จึงยังมิใช่วันที่ระยะเวลาการฟ้องคดีเริ่มต้น เมื่อต่อมาศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชาได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันเดียวกัน พร้อมทั้งแนบหนังสือชี้แจงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงไปด้วย ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวเมื่อใด จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวอย่างช้าที่สุดในอีก ๗ วัน นับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือ คือ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ตามนัยมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และต้องถือว่าวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทราบว่าเกิดการกระทำละเมิดและทราบว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีในวันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องต่อศาลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่ามีการกระทำละเมิดตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๗๖/๒๕๖๖)

กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตรुक้าแนวเขตที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ ผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านด้วยวาจาต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมในขณะนั้น ซึ่งได้ดูแลงานก่อสร้างถนนคอนกรีตสาธารณะแทนผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อไม่ให้ผู้รับเหมาทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตรुक้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมไม่รับฟังคำคัดค้านของผู้ฟ้องคดีและยืนยันที่จะก่อสร้างถนนรุกกล้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งหลังจากผู้รับเหมาได้ก่อสร้างถนนดังกล่าวแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดียังคงครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินและได้ถมดินทับถนนคอนกรีตส่วนที่มีการก่อสร้างรุกกล้าเข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้ปล่อยปละละเลยให้เป็นถนนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนใช้แต่อย่างใด ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่าจ้างผู้รับเหมาทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตและก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๑ โดยผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยินยอมให้ใช้หรืออุทิศให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ อีกทั้งไม่ได้สละเจตนาในการครอบครองที่ดิน และได้แสดงออกถึงการหวงแหนที่ดินพิพาทมาโดยตลอด กรณีย่อมถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อเนื่องตราบเท่าที่ ยังมีการสร้าง



ถนนคอนกรีตกรุ้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดียังคงมีอยู่จนถึงขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาล จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคมและวัฒนธรรม

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ไม่บรรจุการแต่งกายของนักเรียนมุสลิมทั้งชายและหญิงตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไว้ในระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๘ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งแต่งกายตามหลักศาสนาอิสลามเข้าร่วมกิจกรรมในวันปฐมนิเทศนักเรียน รวมทั้งมีการพูดจาในลักษณะกีดกันและแนะนำให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากโรงเรียน จนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องลาออกจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และไม่สามารถไปสมัครเรียนในโรงเรียนรัฐบาลอื่น ๆ เนื่องจากหมดเวลาการรับสมัคร และทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องไปสมัครเรียนที่โรงเรียนเอกชนซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ลาออกจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๘๐/๒๕๖๖)

๒) กรณีการกระทำละเมิดจากการออกกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีการกระทำละเมิดจากการออกคำสั่ง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า การที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น โดยที่มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.อ.ร. ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.อ.ร. กำหนด วรรคสอง บัญญัติว่า ให้ ก.อ.ร. พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ ก.อ.ร. ซึ่งต้องไม่เกิน



เก้าสิบวัน และวรรคสาม กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจในคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือในกรณีที่ ก.อ.ร. มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองด้วยเหตุนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีรับทราบคำสั่งฉบับพิพาทเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับหนังสืออุทธรณ์ฉบับดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ก.อ.ร. จึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ แต่เมื่อ ก.อ.ร. มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๖๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยถือว่าวันถัดจากวันที่ครบกำหนดเก้าสิบวัน คือ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีและเป็นวันแรกที่ยื่นฟ้องคดี เริ่มมีสิทธิฟ้องคดี ในการนี้ ผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๙๗/๒๕๖๖)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มการพัสดุ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟ้องว่า คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นางสาว ศ. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการพัสดุ แทนผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการที่ไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้มีการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น แม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เมื่อใด แต่การที่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำสั่งดังกล่าว และมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.อ.พ.ร.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) กรณีย่อมถือได้ว่าวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงการออกคำสั่งที่เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี และถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๐๗/๒๕๖๖)



๔) กรณีการกระทำละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า เกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะส่วนตัวและในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๗๖๘ ได้ยื่นใบแจ้งการขุดดิน/ถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบต่อนายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อขอขุดดินในที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ออกใบรับแจ้งการขุดดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้มีการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากครบกำหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับใบแจ้งการขุดดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่ได้ออกใบรับแจ้งการขุดดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ แต่ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ว่า หากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการขุดดินบริเวณเส้นทางสาธารณะ ขอให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าสัก เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ดินมีปริมาณมากอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนข้างเคียง สิ่งแวดล้อมของชุมชน และถนนอาจเกิดความชำรุด จึงขอหารือต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าสักในการแก้ไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าสัก เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะขอให้จำกัดพื้นที่การขุดดินในพื้นที่ตำบลป่าสัก อันเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ทราบว่าใบแจ้งการขุดดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ต่อมาผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอทราบผลการพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเรื่องขุดดินในพื้นที่ตำบลป่าสักหารือต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าสักเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แต่งตั้งกรรมการพิจารณา ทบทวน แก้ไขปรับปรุง และยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าสัก เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการฯ มีมติให้ขับเคลื่อนการทำผังเมืองรวมชุมชนป่าสัก และการดำเนินการออกกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามขุดดินในพื้นที่บางส่วนของท้องที่ตำบลป่าสักตามมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ จึงต้องชะลอการพิจารณาการขุดดินในพื้นที่ตำบลป่าสักไปก่อน ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ทราบว่า จะไม่มีการพิจารณาใบแจ้งการขุดดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จนกว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าสัก เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดทำผังเมืองรวมชุมชนป่าสัก รวมทั้งมีการออกกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามขุดดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ อันถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิเสธไม่พิจารณาใบแจ้งการขุดดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ กรณีย่อมถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี



เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งแม้ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อใด แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ย่อมได้รับหนังสืออย่างรวดเร็วที่สุดในวันเดียวกัน การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่นำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า บิดาของผู้ฟ้องคดีได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยอาศัยหลักฐานใบจอง (น.ส. ๒) ผลการรังวัดคำนวณเนื้อที่ได้ ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๓๐ ตารางวา ตามใบไต่สวน (น.ส. ๕) ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๓๙ แต่จนกระทั่งบิดาของผู้ฟ้องคดีเสียชีวิตในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก็ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดิน ผู้ฟ้องคดีและนาย พ. ในฐานะผู้จัดการมรดกจึงยื่นคำขอสวมสิทธิการรังวัดดังกล่าวซึ่งต่อมาพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดกันเขตป่าชายเลนออกจากที่ดินดังกล่าว และออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๐๔ เนื้อที่ ๙ ไร่ ๕๔ ตารางวา ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเดิมที่ดินพิพาททำประโยชน์เป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง ไม่มีสภาพเป็นป่าชายเลน และเห็นว่าการที่สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) รังวัดกันเขตป่าชายเลนในที่ดินดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากมีการกันแนวเขตป่าชายเลนเฉพาะที่ดินของบิดาผู้ฟ้องคดีเพียงรายเดียว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนที่ดินส่วนที่กันเป็นเขตป่าชายเลนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๐๔ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ กรณีจึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ออกโฉนดที่ดินตามผลการรังวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการสอบสวนวินัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งมอบบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๔ (แบบ สว.๒) พร้อมกับสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ หากคณะกรรมการดังกล่าวดำเนินการสอบสวนทางวินัยไม่แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับจากวันดังกล่าวตามข้อ ๕๘ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ ภายใน



วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ต้องถือว่าวันถัดจากวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งความล่าช้าในการสอบสวนทางวินัยไม่แล้วเสร็จตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๙/๒๕๖๗)

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งที่ลงโทษลดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๔ ล่าช้าเกินสมควร ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบในเรื่องสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ อุทธรณ์คำสั่งที่ลงโทษลดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๔ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ทำให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดภายในสองร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามนัยมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๙๑ ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ ต้องถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดดังกล่าว คือ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๔/๒๕๖๗)

๕) กรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องให้เจ้าหน้าที่ชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีที่กรมที่ดิน (ผู้ฟ้องคดี) ได้ฟ้องนาย ท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนาง จ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอ ๗ ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการใช้ใบสั่งการรับเงินค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และขาดความระมัดระวัง



ไม่ควบคุมดูแลการรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของผู้ได้บังคับบัญชา ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๕ ไม่ดำเนินการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามแนวทางที่ผู้ฟ้องคดีได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นช่องทางให้มีผู้กระทำความผิดเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปีงบประมาณ ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า อธิบดีกรมที่ดินได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดให้อธิบดีกรมการปกครองทราบ และอธิบดีกรมการปกครองได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับความเห็นของผู้ฟ้องคดี ปรากฏรายละเอียดตามบันทึกข้อความลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนโดยแจ้งคำสั่งดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันเดียวกัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แม้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้รับแจ้งในวันใด แต่ต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งคำสั่งของผู้ฟ้องคดีเมื่อครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความสองปีและสิบปีตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และโดยที่การออกคำสั่งของหน่วยงานของรัฐเช่นนี้เป็นการกระทำในฐานะเจ้าหน้าที่ได้กระทำการอื่นใดที่มีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี อันเป็นเหตุให้อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับตั้งแต่เวลาที่คำสั่งนั้นมีผลใช้ยันต่อเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบ กล่าวคือ นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับแจ้งคำสั่งให้ชดใช้เงินดังกล่าว อันทำให้ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นไม่นับเข้าในอายุความและต้องเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่นั้นตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายฉบับเดียวกัน และเมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว トラบใดที่คำสั่งให้ชดใช้เงินนั้นยังไม่สิ้นผลโดยการถูกเพิกถอนหรือสิ้นผลบังคับลงโดยเงื่อนไขเวลาหรือโดยเหตุอื่น อายุความที่สะดุดหยุดลงย่อมยังไม่เริ่มนับใหม่ ดังนั้น เมื่อยังไม่มีเหตุทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดลง การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่พ้นกำหนดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๐/๒๕๖๓)



**๖) กรณีหน่วยงานของรัฐซึ่งต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
เพื่อการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ใช้สิทธิไล่เบียด**

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีในฐานะนายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงในขณะนั้น ซึ่งเป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านจำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ไม่ควบคุมดูแลหรือติดตามตรวจสอบการดำเนินการ เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมต้องพิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยไม่ชักช้า โดยหากผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ตามข้อ ๒ (๑๑) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีต้องพิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้ถูกฟ้องคดี หากมีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์จึงจะขยายออกไปอีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวตามนัยมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นควรยกอุทธรณ์และได้รายงานความเห็นพร้อมกับเหตุผลไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้รับคำอุทธรณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ แจ้งขอขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกสามสิบวันนับแต่วันครบกำหนดเวลา คือ ขยายออกไปเป็นวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กรณีจึงต้องถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดดังกล่าว คือ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และนับเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดี โดยต้องยื่นฟ้องภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๙/๒๕๖๖)



๓) กรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องให้ทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีที่กรมที่ดิน (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินได้ทำการแก้ไขจำนวนเนื้อที่ในสารบัญชจดทะเบียนหลังโฉนดที่ดินของนางสาว น. ให้มีเนื้อที่น้อยลงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดี ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดของเจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นางสาว น. และผู้ฟ้องคดีได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นางสาว น. แล้วต่อมา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวว่า ที่ดินตามโฉนดที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่แบ่งแยกมาจากโฉนดที่ดินแปลงอื่น เจ้าหน้าที่ผู้ทำการรังวัดได้คำนวณเนื้อที่ตามโฉนดที่ดินแปลงที่แบ่งแยกไม่ถูกต้อง ซึ่งนาย ป. ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรายการคำนวณเนื้อที่ในงานรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้นางสาว น. ได้รับความเสียหาย แต่เนื่องจากนาย ป. ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนาย ป. ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดี ในฐานะหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำให้ไปในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้นาย ป. ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดอายุความหนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม นาย ป. ได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ การที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นทายาทของนาย ป. ต่อศาลเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดอายุความสิบปีนับแต่วันที่นาย ป. ได้ถึงแก่ความตายตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๕๘/๒๕๖๖)

กรณีฟ้องว่า กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ฟ้องคดี) กรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโปรเจคเตอร์ ในโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดผู้ฟ้องคดี จำนวน ๓๔ โรงเรียน ในราคาสูงกว่าราคาตลาดซื้อขายทั่วไป โดยผลการพิจารณาสรุปว่า นาย ช. ในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นกลางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เนื่องจากไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบราคาครุภัณฑ์ก่อนลงนามผ่านงานขออนุมัติราคากลางครุภัณฑ์ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา ทำให้มีการจัดซื้อโปรเจคเตอร์ในราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งเรียกให้นาย ช. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีตามความเห็นของกระทรวงการคลัง แต่นาย ช. ไม่ชดใช้ จนกระทั่งต่อมา นาย ช.



ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนาย ช. ให้รับผิดชอบการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแทนนาย ช. นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมาได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้นาย ช. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้นาย ช. ทราบ โดยนาย ช. ได้ลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงถือว่าวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยคำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อนาย ช. ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีออกคำสั่งเรียกให้นาย ช. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเนื่องจากปรากฏตามฎีกาเบิกเงินว่ามีการจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์รายการโปรเจคเตอร์ให้แก่บริษัทผู้จัดจำหน่ายเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ย่อมต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอันเป็นวันที่ครบองค์ประกอบของการกระทำละเมิด กรณีจึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดอายุความสิบปีนับแต่วันทำละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และโดยที่การออกคำสั่งของหน่วยงานของรัฐเช่นนี้ เป็นการกระทำในฐานะเจ้าหน้าที่ได้กระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี จึงมีผลให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับตั้งแต่วันที่คำสั่งนั้นมีผลใช้บังคับต่อเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบ อันทำให้ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านี้ไม่นับเข้าในอายุความ และเมื่อเหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ให้เริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่นั้นตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ฉะนั้น เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว จะเริ่มนับอายุความใหม่ก็ต่อเมื่อคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นถูกเพิกถอนหรือสิ้นผลบังคับลงโดยเงื่อนไขเวลาหรือโดยเหตุอื่น อย่างไรก็ตาม นาย ช. ได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ความเป็นเจ้าหน้าที่ของนาย ช. สิ้นสุดลงเพราะความตายตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจฟ้องคดีและเป็นเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดกจึงอาจใช้สิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ช. ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงความตายของนาย ช. ตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามให้รับผิดชอบการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามกฎหมายแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๙/๒๕๖๗)



กรณีที่ดิน (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า อธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๔๙๓ ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่รับจำนองที่ดินดังกล่าวได้รับความเสียหาย ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดของเจ้าหน้าที่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ธนาคารที่รับจำนองที่ดินและผู้ฟ้องคดีได้วางเงินต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อชำระให้แก่ธนาคารแล้วเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ต่อมา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวว่า นาย ส. ขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนในสังกัดของผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย แต่เนื่องจากนาย ส. ได้ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนาย ส. ร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ส. ได้ถึงแก่ความตายตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ความรับผิดชอบในอันที่จะต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีย่อมตกทอดแก่ทายาทของนาย ส. อันได้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นภรรยาของนาย ส. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ บุตรของนาย ส. ตามมาตรา ๑๕๙๙ ประกอบกับมาตรา ๑๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐผู้เสียหายจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากทายาทของเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้ามรดกตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีไม่อาจใช้สิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ แม้จะเป็นการยื่นฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ก็เป็นกรณียื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดอายุความสิบปีนับแต่วันที่นาย ส. เจ้ามรดกถึงแก่ความตายตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๓/๒๕๖๗)

๔.๓.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการมรดกของนาง ข. โดยมีทรัพย์มรดกเป็นที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๓๖๐ และเลขที่ ๑๒๓๖๑ ซึ่งที่ดินตามโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงถูกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ จันทบุรี-ตราด พาดผ่านที่ดินบางส่วน แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าจำนวนเงินค่าทดแทนไม่เป็นธรรม รวมทั้งเห็นว่าการติดตั้งเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าแรงสูงทำให้ที่ดินของนาง ข. มีมูลค่าลดลงกว่าราคาท้องตลาด ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นพร้อมดอกเบี้ย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งเป็น



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ผู้มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๑๐๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อ ๙ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ การคัดค้าน และการพิจารณาคำร้องคัดค้าน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์พร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ หากผู้ฟ้องคดีไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทนที่ได้รับเพิ่มขึ้นตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ผู้ฟ้องคดีจะตื่อนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ คือ ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑๖/๒๕๖๖)

๔.๔ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

๔.๔.๑ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้าง

กรณีฟ้องว่า วิทยาลัยการอาชีพเทิง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัท จ. (ผู้ฟ้องคดี) ก่อสร้างอาคารอำนวยการ จำนวน ๑ หลัง โดยผู้ฟ้องคดีได้นำหลักประกันของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำงานตามสัญญาแล้วบางส่วนและได้รับเงินค่าจ้าง จำนวน ๓ งวด ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนังสือลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีและแจ้งรับหลักประกันสัญญา รวมทั้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีทำงานตามสัญญาเสร็จแล้วบางส่วนผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดใช้เงินค่าแห่งการงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยคิดคำนวณจากผลงานที่ผู้ฟ้องคดีทำแล้วเสร็จและควรลดเบี้ยปรับลงครึ่งหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น แม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อใด แต่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ อุทธรณ์การบอกเลิกสัญญาจ้างต่อประธานกรรมการตรวจการจ้างผ่านผู้ควบคุมงาน กรณีย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันที่มีหนังสืออุทธรณ์ อันมีผลให้คู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมและอาจมีกรณีที่คู่สัญญาต้องชดใช้ค่าแห่งการงานแก่กันตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงต้องถือว่าวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นวันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี อย่างไรก็ตามภายหลังการบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อุทธรณ์การคิดค่างานก่อสร้างต่อประธานกรรมการตรวจการจ้างผ่านผู้ควบคุมงาน ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนค่างานที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำแล้วเสร็จหลังจากหักค่าปรับตามสัญญา หักเงินที่เบิกมาแล้ว และบวกมูลค่าของงานที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นค่างานที่ต้องคืนแก่ผู้ฟ้องคดี และขอให้คืนหลักประกันสัญญาของธนาคารแก่ผู้ฟ้องคดี อันถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แล้ว การที่

